

## LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.296

Martes 5 de Marzo de 2019

Página 1 de 4

### Normas Generales

CVE 1555500

#### MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

#### PROMULGA LA APROBACIÓN A LA MODIFICACIÓN N° 1 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA GRANJA

Núm. 417.- La Granja, 25 de febrero de 2019.

Vistos:

Mediante ordinario N° 898 de fecha 13 de febrero de 2019, la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo emite informe favorablemente técnico al Proyecto de Modificación N° 1 al Plan Regulador Comunal de La Granja, en el sector de la comuna correspondiente a la actual zona ZC-1 vigente.

Por ordinario N° 61/429.286 de fecha 22 de febrero de 2019, el Secretario Comunal de Planificación (S), solicita a la Alcaldesa (S) decretar la promulgación de la aprobación a la Modificación N° 1 al Plan Regulador Comunal de La Granja, en el sector de la comuna correspondiente a la zona ZC-1, suprimiendo las actividades de Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos.

Y, vistos además, lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 63° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido por DFL N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006.

Considerando:

1. El requerimiento de los vecinos residentes en la zona ZC-1 del PRC de La Granja, solicitando al Sr. Alcalde la no autorización de actividades de terminales de buses en dicha zona, mediante solicitudes ingresadas a la Oficina de Partes municipal.

2. El Acuerdo N° 49 en Sesión Ordinaria N° 10 del Concejo Municipal con fecha 11.04.2018 que aprobó el inicio del estudio de la Modificación N° 1 del Plan Regulador Comunal -PRCLG 2012-, referente a la zona ZC-1.

3. El decreto alcaldicio N° 756 de fecha 19.04.2018 de Alcalde (S), que autoriza el inicio del estudio de Modificación N° 1 del PRCLG 2012.

4. El certificado N° 6 de Secretaria Municipal (S) de fecha 19.04.2018, el cual informa que desde enero de 2016 a la fecha no existe Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil conformado en la comuna.

5. La realización y envío de carta tipo de Alcalde (S) a Vecinos, de fecha 14.05.2018, en la cual se informa sobre el Acuerdo N° 49 de fecha 11.04.2018, del Concejo Municipal y del inicio del proceso de aprobación de la Modificación N° 1 al actual PRCLG 2012 para la zona ZC-1, e invita a conocer de ella en las actividades de información y consulta que detalla.

6. Primera y segunda publicaciones en el diario Las Últimas Noticias con fecha 20.05.2018 y 27.05.2018 respectivamente, con la convocatoria a 2 (dos) Audiencias Públicas sobre el proyecto de Modificación N° 1 del PRC de La Granja, así como a la exposición pública del mismo, el plazo de recepción de observaciones y la posibilidad de retiro de antecedentes del proyecto.

7. Tercera y cuarta publicaciones en el diario Las Últimas Noticias de fecha 24.06.2018 y 1.07.2018 respectivamente, con la convocatoria a la 2ª Audiencia Pública sobre el proyecto de

Modificación N° 1 del PRC de La Granja, así como a la exposición pública del mismo, el plazo de recepción de observaciones y la posibilidad de retiro de antecedentes del proyecto.

8. El Ord. N° 387 de fecha 26.07.2018 de Alcalde (S) a Seremi Región Metropolitana del Ministerio del Medio Ambiente, informando que mediante el análisis de los alcances del proyecto, no se aplicará Evaluación Ambiental Estratégica a la Modificación N° 1 del PRC de La Granja, por no ser ésta sustancial.

9. El Ord. RR.NN. N° 697 de fecha 7.08.2018 de Seremi Región Metropolitana del Ministerio del Medio Ambiente a Alcalde (S) de La Granja, informando toma de conocimiento sobre la Modificación N° 1 al PRC de La Granja.

10. El Certificado N° 10 de Secretaria Municipal de fecha 25.07.2018, acreditando la exposición al público por 30 días, desde 01.06.2018 hasta 01.07.2018 del proyecto de Modificación N° 1 al PRC La Granja.

11. El certificado N° 11 de Secretaria Municipal de fecha 25.07.2018, acreditando el envío de cartas certificadas por medio de la empresa Correos de Chile, para 28 organizaciones territoriales, funcionales y particulares de los sectores afectados por el proyecto y para informar de la Modificación N° 1 al PRC La Granja.

12. El certificado N°12 de Secretaria Municipal de fecha 25.07.2018, acreditando haber efectuado el periodo de recepción de observaciones de la comunidad al proyecto de Modificación N°1 al PRC La Granja, desde el inicio del proceso aprobatorio de fecha 19.04.2018 hasta la fecha 20.07.2018, 15 días después de la última Audiencia de consulta.

13. El certificado N° 13 de Secretaria Municipal de fecha 25.07.2018, acreditando que se efectuó la primera Audiencia Pública sobre la Modificación N° 1 al PRC La Granja, el día 31.05.2018 con 21 asistentes.

14. El certificado N° 14 de Secretaria Municipal de fecha 25.07.2018, acreditando que se efectuó la segunda Audiencia Pública sobre la Modificación N° 1 al PRC La Granja, el día 5.07.2018 con 2 asistentes.

15. El certificado N° 15 de Secretaria Municipal de fecha 25.07.2018, acreditando que se efectuaron las publicaciones en diarios de circulación nacional, sobre el proceso de aprobación de la Modificación N° 1 al PRC de La Granja, primera Audiencia Pública, en el Diario Las Últimas Noticias de fechas 20.05.2018 y 27.05.2018.

16. El certificado N° 16 de Secretaria Municipal de fecha 25.07.2018, acreditando que se efectuaron las publicaciones en diarios de circulación nacional, sobre el proceso de aprobación de la Modificación N° 1 al PRC de La Granja, segunda Audiencia Pública, en el Diario Las Últimas Noticias de fechas 24.06.2018 y 1.07.2018.

17. El certificado N° 24 de Secretaria Municipal de fecha 23.11.2018, acreditando de que no se recibieron observaciones al proyecto de Modificación N° 1 al PRC de La Granja, en el período comprendido entre la fecha 19.04.2018 hasta la fecha 20.07.2018.

18. El acuerdo N° 90 en Sesión Ordinaria N° 21 del Concejo Municipal con fecha 1.08.2018, que por unanimidad de sus integrantes presentes, aprobaron la Modificación N° 1 al PRC de La Granja.

19. El decreto alcaldicio N° 1.458 de fecha 8.08.2018 que ratifica la aprobación otorgada por el Concejo Municipal por Acuerdo N° 90, a la Modificación N° 1 al PRC de La Granja, en cuanto a suprimir de la zona ZC-1 las actividades relacionadas a las Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos.

20. El Ord. N° 464 de fecha 14.09.2018 de Alcalde (S) a Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, que remite para revisión oficial, expediente del proyecto de la Modificación N°1 al PRC de La Granja.

21. El Ord. N° 5045 de fecha 5.11.2018 de Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo a Alcalde de la I. Municipalidad de La Granja, que emite observaciones al proyecto de Modificación N° 1 al PRC de La Granja.

22. El Ord. N° 574 de fecha 27.11.2018 de Alcalde (S) a Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, que remite antecedentes para la subsanación a las observaciones.

23. El Ord. N° 898 de fecha 14.02.2019 de Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo (S) a Alcalde de la I. Municipalidad de La Granja, que emite Informe Técnico favorable al proyecto de Modificación N° 1 al PRC de La Granja.

Decreto:

Promúlguese y publíquese en el Diario Oficial la aprobación a la Modificación N° 1 al Plan Regulador Comunal de La Granja, conforme a lo siguiente:

**MODIFICACIÓN N° 1 DEL PRCLG 2012 PARA LA ZONA ZC-1.  
TEXTO APROBATORIO**

**Artículo 1°:** Modifícase el Plan Regulador Comunal de La Granja PRCLG 2012, aprobado por decreto alcaldicio N° 4.039 de fecha 13 de diciembre de 2012 publicado en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 2012 y sus modificaciones posteriores, en el sentido de modificar la zona ZC-1 suprimiendo las actividades de Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos de acuerdo a lo que se indica en la Memoria Explicativa y el presente Texto Aprobatorio que forman un solo cuerpo normativo y que en este acto se aprueban.

**Artículo 2°:** Modifícase la Ordenanza Local de La Granja, en el Capítulo IV Zonificación, Párrafo 2 Usos de Suelo y Normas Específicas por Zona, Artículo 24 Zonificación, numeral 1 Zonas Mixtas Centrales, zona ZC-1 Equipamiento Metropolitano, de la siguiente forma:

En cuadro de usos de suelo permitidos:

• En el cuadro correspondiente a Equipamiento elimínase la frase "Se permitirán las Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos (1)", quedando el cuadro de la siguiente forma:

| EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De todas las clases según los artículos 2.1.33 al 2.1.36 de la OGUC, excepto las actividades prohibidas indicadas en el presente artículo.<br>Se permitirán las Playas y Locales de Estacionamiento de Vehículos (2)<br>Se permitirán estaciones de servicio automotriz y locales de venta o expendio de combustible líquido (3) |

En cuadro de usos de suelo prohibidos:

- Después de la frase "Del uso de suelo Infraestructura de Transporte: terminales de Locomoción colectiva y depósitos de vehículos" reemplácese al final del texto el punto "." por una coma "," y agréguese la siguiente frase después de la coma "Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos."
- Después de la frase "Del Uso de Suelo Actividad Productiva: Industrias" agréguese al final del texto una coma "," seguida con la siguiente frase "Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos."
- Agréguese al final del cuadro la siguiente frase "Del uso de suelo Equipamiento: Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos."

Quedando el cuadro de usos de suelo prohibidos de la siguiente forma:

| USOS DE SUELO PROHIBIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todos los usos de suelo no mencionados como permitidos, los mencionados en el Artículo 9 de la presente Ordenanza, y además los siguientes:<br><br>- Del uso de suelo residencial: Moteles.<br>- Del uso de suelo Infraestructura de Transporte: terminales de Locomoción colectiva y depósitos de vehículos, Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos.<br>- Del Uso Comercio: Mataderos, venta de Chatarras y Desarmaduras.<br>- De Salud: Cementerios y crematorios.<br>- De Seguridad: Cárceles y Bases Militares.<br>- Del Uso de Suelo Actividades Productivas: Industrias, Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos.<br>- Del uso de suelo Equipamiento: Estaciones de Intercambio Modal y Terminales Externos. |

En notas numéricas:

- Elimínese nota número (1) del cuadro de equipamiento, con sus 3 párrafos.

Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial y en la página web institucional, déjese establecido que la comunidad puede obtener la documentación del expediente, en Asesoría Urbana en el segundo piso del Edificio Consistorial; y archívese la Memoria Explicativa y el Texto Aprobatorio en la forma dispuesta por el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Anótese, publíquese, comuníquese, cúmplase y archívese.- Liliana Bizama López, Alcaldesa Subrogante.- Olga Álvarez Leiva, Secretario Municipal.

